

Bản án số: 56/2025/HSST

Ngày: 16/12/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 - HƯNG YÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Tân Huyền

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Xuân Hùng và ông Nguyễn Xuân Khải

Thư ký phiên toà: Ông Lê Mạnh Hùng - Thư ký Tòa án

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Hưng Yên tham gia phiên tòa:
Bà Hoàng Thị Phương Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 16/12/2025, tại trụ sở Toà án nhân dân Khu vực 2 - Hưng Yên mở phiên toà xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 46/2025/TLST-HS ngày 19/11/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2025/QĐXXST-HS ngày 02/12/2025 đối với bị cáo:

Thào A L, sinh ngày 17 tháng 10 năm 2006 tại xã G, tỉnh Sơn La; Nơi thường trú: Bản S, xã G, tỉnh Sơn La; Nơi đăng ký tạm trú: thôn Y, xã N, tỉnh Hưng Yên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Hơ mông; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên bố: Thào A S, sinh năm 1986; Họ và tên mẹ: Lầu Thị M, sinh năm 1988; Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: Chưa có;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/8/2025. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh H (*Có mặt*).

Người bị hại: Ông Ngô Văn T, sinh năm 1947 (*Đã chết*).

Địa chỉ: thôn T, xã Y, tỉnh Hưng Yên.

Đại diện người bị hại: Anh Ngô Văn T1, sinh năm 1976 (*Vắng mặt*)

Địa chỉ: thôn T, xã Y, tỉnh Hưng Yên

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Thào A S, sinh năm 1986.

Địa chỉ: Bản S, xã G, tỉnh Sơn La (*Có mặt*).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ ngày 29/6/2025, sau khi ăn cơm, uống rượu, bia cùng bạn bè ở nhà anh Phạm Văn Đ. Thào A L điều khiển xe mô tô BKS 26D1-405.87 của mình đi từ nhà anh Đ về nhà trọ của mình. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, khi đi đến đoạn đường ĐH45 ở thôn P, xã H, L điều khiển xe mô tô đi lần sang phần đường ngược chiều, lúc này ông Ngô Văn T, sinh năm 1947 trú tại thôn T, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Hưng Yên (nay là thôn T, xã Y, tỉnh Hưng Yên) đang điều khiển xe đạp đi ở phần đường của mình, hướng ngược chiều với L. Khi chỉ còn cách xe ông T khoảng 5m thì L mới phát hiện do khoảng cách quá gần nên L giật mình, không kịp xử lý như phanh hay tránh xe của ông T nên bánh xe phía trước xe mô tô của L đâm trực tiếp vào trục bên trái bánh trước xe đạp do ông T điều khiển, xe đạp của ông T và xe của L cùng đổ, ông T và L cùng ngã ra đường, Lương nhôm đầu dậy thấy ông T nằm bất động ở phần đường của ông T, đầu chảy nhiều máu, xe máy của L nằm ở vệ đường thuộc làn đường của ông T. Bản thân L bị xây xát ngoài da, không phải đi điều trị ở đâu. Hậu quả ông Ngô Văn T được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Y, đến 15 giờ 45 phút cùng ngày thì tử vong. Xe mô tô và xe đạp bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Đ thuộc địa phận thôn P, xã Đ, huyện Y là đoạn đường thẳng, mặt đường được trải bê tông nhựa rộng 4,2 m, không có vạch sơn kẻ. Nơi đây là đoạn đường thẳng không có vật gì che khuất tầm nhìn. Khám nghiệm lấy mép đường bên trái chiều từ xã Đ đi xã T làm mép đường chuẩn, lấy ranh giới giữa nhà ông Trương Công K và nhà ông Đinh Quang H làm điểm mốc cố định. Soát xét hiện trường trên đường ĐH45 nơi xảy ra tai nạn theo hướng đi từ xã Đ đi T phát hiện 01 xe đạp đổ nghiêng trái, đầu xe quay hướng nhà dân, sau xe quay hướng bãi đất trống, đo từ tâm bánh sau xe đạp đến mép chuẩn là 2,8m, đo từ tâm bánh trước xe đạp đến mép chuẩn là 3,9m dấu vết này được đặt số 1; tiếp đến là đám máu có kích thước (0,8x0,7)m được đặt số 2, đo khoảng cách từ tâm số 2 đến mép chuẩn là 3,1m; kế tiếp đến là đám nhựa vỡ có kích thước (0,3x0,4)m được đặt số 3, đo khoảng cách từ tâm số 3 đến tâm bánh sau số 1 là 2,6m; tiếp đến là xe mô tô BKS 26D1-405.87 nằm đổ nghiêng phải, đầu xe quay hướng xã T, sau xe quay hướng xã Đ, đo khoảng cách từ tâm bánh trước xe mô tô đến mép chuẩn là 5,6m, đo khoảng cách từ tâm bánh sau xe mô tô đến mép chuẩn là 5,4m, đo khoảng cách từ tâm bánh sau xe mô tô đến tâm bánh sau số 1 là 1,3m, xe mô tô BKS 26D1-405.87 được đặt số 4. Đo từ tâm bánh sau xe đạp số 1 đến điểm mốc cố định là 10,6m.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ xe 01 xe đạp, 01 xe mô BKS 26D1-405.87. Đến 21 giờ 10 phút ngày 29/6/2025, Thào A L đã đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết luận giám định tử thi số 534/KLGĐTT-PC-09 ngày 10/7/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh H kết luận: Ông Ngô Văn T chết do chấn thương sọ não, vỡ xương hộp sọ. Thể loại chết không tự nhiên.

Kết luận giám định số 5049/KL-KTHS ngày 04/7/2025 của V - Bộ C kết luận: Trong mẫu máu ghi thu của ông Ngô Văn T gửi giám định không tìm thấy ethanol (cồn).

Biên bản kiểm tra nồng độ cồn hồi 17 giờ 24 phút ngày 29/6/2025 tại Công an xã Đ, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Thào A L là 0,728miligam/1lit khí thở. Thào A L âm tính với ma túy.

Kết luận định giá tài sản số 49/KL-HĐĐG ngày 27/10/2025 của HĐĐG trong tố tụng hình sự tỉnh Hưng Yên kết luận: Xe mô tô BKS 26D1-405.87 bị thiệt hại 1.730.000 đồng; xe đạp bị thiệt hại 50.000 đồng.

Kết quả khám nghiệm phương tiện xe mô tô BKS 26D1-405.87: Tại đầu tay nắm bên trái có vết bào mòn cao su và kim loại kích thước (3x2)cm có chiều từ trái sang phải, tay lái bị lệch chiều từ trên xuống dưới. Tại ốp nhựa phía trên đèn xinhan và đèn xinhan phía trước bên trái có vết đập vỡ, mất miếng nhựa kích thước (19x13)cm. Tại mặt ngoài phía cuối ống giảm sóc và đầu trục bánh trước bên trái có vết xước kim loại kích thước trên diện (7x3)cm. Tại mặt ngoài phía trước và phía cuối cánh yếm bên trái có vết xước, đập vỡ mất miếng nhựa kích thước (53x12)cm; Tại đầu giá đỡ chân trước bên trái có vết rách đầu giá đỡ chân sau bên trái có vết bào mòn cao su và kim loại kích thước (4x2)cm có chiều từ sau về trước. Kỹ thuật an toàn phương tiện, hệ thống điều khiển còn tác dụng. Hệ thống hãm, đèn, còi còn tác dụng. Xe mô tô bị hư hỏng.

Kết quả khám nghiệm phương tiện xe đạp: Tay lái người điều khiển bị cong theo chiều từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Phần tay phanh bên trái bị đứt bung cong lại dây phanh bằng kim loại. Chấn bunn phía trước bằng kim loại bị cong vắn theo chiều từ trái qua phải. Mặt ngoài cangk xe đạp phía trước bên trái có vết mài xước kim loại còn bám dính dị vật màu trắng, có kích thước (20x1,5)cm, tâm vết này cách mặt đất là 50cm. Trục bánh xe phía trước bên trái bị cong vắn theo chiều từ trước về sau. Tại vị trí đầu ốc kết nối với cangk xe bên trái còn bám dính dị vật bằng kim loại màu trắng cách mặt đất 32cm. Mặt trước bên trái bánh xe phía trước có vết mài miết cao su kích thước (7x1,5)cm, chiều tác động từ trước về sau, từ trái qua phải, điểm cuối cách chân van theo chiều kim đồng hồ 35cm. Mặt ngoài bên trái cổ phốt có đám mài xước kim loại kích thước (10x02)cm, cách mặt đất 55cm, chiều tác động từ trước về sau, tại vị trí kết nối với khung xe phía trên có vết bung mối hàn tâm vết này cách mặt đất 82cm, tại vị trí kết nối với khung xe phía dưới có vết đứt gãy kim loại, tâm cách mặt đất 70cm. Yên xe người điều khiển bị cong vắn theo chiều từ phải qua trái, mặt ngoài bên trái yên xe có vết mài xước cao su trên diện (04x04)cm, tâm cách mặt đất là 80cm. Cangk bàn đạp bên trái bị cong vắn theo chiều từ ngoài vào trong, từ trái qua phải, xe hư hỏng nhẹ.

Cơ quan điều tra đã trả lại xe mô tô BKS 26D1-405.87 của Thảo A L cho bố đẻ bị cáo là anh Thảo A S và xe đạp của ông Ngô Văn T trả đại diện bị hại là anh Ngô Quang T2.

Thảo A L đã bồi thường và thăm viếng gia đình bị hại tổng số tiền 13.000.000 đồng, đại diện gia đình bị hại, không có yêu cầu đề nghị gì.

Bản cáo trạng số: 17/CT-VKSKV2 ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Hưng Yên đã truy tố bị cáo Thảo A L về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay:

Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Không có ý kiến gì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Hưng Yên đề nghị HĐXX căn cứ: Điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Thảo A L phạm tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*".

Xử phạt: Bị cáo Thảo A L từ 03 năm đến 03 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 12/8/2025.

Về trách nhiệm dân sự không xem xét giải quyết.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị về án phí.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]- Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Hưng Yên và kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện nên đều hợp pháp.

[2]- Lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, bản ảnh, biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, kết luận giám định tử thi, kết luận định giá tài sản và tài liệu khác. Phù hợp khách quan với lời khai của đại diện người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, những người làm chứng cùng toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ, đã có đủ căn cứ để kết luận: Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 29/6/2025, tại đoạn đường ĐH45 thuộc địa phận thôn P, xã H, tỉnh Hưng Yên,

Thào A L không có giấy phép lái xe theo quy định, sử dụng rượu bia có nồng độ cồn (0,728miligam/1lit khí thở), điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường của mình nên đã xảy ra va chạm với xe đạp do ông Ngô Văn T điều khiển theo hướng ngược chiều. Hậu quả, ông T tử vong, xe mô tô và xe đạp hư hỏng, tổng thiệt hại là 1.780.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 – Hưng Yên đã truy tố bị cáo Thào A L về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3]- Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã không chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, xâm phạm đến an toàn công cộng cũng như sự an toàn về tính mạng và tài sản của người khác. Quá trình điều khiển xe mô tô, bị cáo không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong hơi thở có nồng độ cồn; điều khiển xe không đúng phần đường, chiều đường, đã đâm vào xe đạp do ông Ngô Văn T điều khiển, vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 10 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Vì vậy lỗi hoàn toàn do bị cáo gây ra dẫn đến hậu quả tai nạn giao thông đã xảy ra và gây ra cái chết của ông Ngô Văn T cũng như gây thiệt hại một phần tài sản của bị hại. Hành vi của bị cáo gây mất mát và tổn thất không thể bù đắp đối với gia đình ông T và lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân.

Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do ý thức chấp hành Luật giao thông của một số bộ phận quần chúng nhân dân còn chưa cao, bên cạnh đó còn có nguyên nhân nhiều cá nhân điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cố tình vi phạm Luật giao thông đường bộ. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống loại tội phạm này, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và cũng là bài học phòng ngừa chung cho mọi người.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng xem xét quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị cáo là người dân tộc thiểu số, bố bị cáo có thành tích được tặng thưởng giấy khen nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[4] Về biện pháp tư pháp và trách nhiệm dân sự:

- Đối với xe đạp của ông Ngô Văn T là tài sản của bị hại. Cơ quan CSĐT đã trả lại cho đại diện bị hại là anh Ngô Quang T2. Gia đình bị hại không yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Đối với chiếc xe mô tô BKS 26D1-405.87 là tài sản của bị cáo, cơ quan CSĐT đã trả lại chiếc xe và 01 đăng ký xe mô tô số 26008456, biển số 26D1-405.87 cho bố đẻ bị cáo là ông Thảo A S nên hội đồng xét xử không xem xét.

- Về trách nhiệm dân sự: Các bên đã giải quyết xong và tự nguyện không yêu cầu đề nghị gì nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của khoản 1, khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

* Căn cứ: Điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2025.

* Tuyên bố: Bị cáo Thảo A L phạm tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*".

* Xử phạt: Bị cáo Thảo A L **03** (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 12/8/2025.

* Về án phí: Buộc bị cáo Thảo A L phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

* Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đại diện bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ/.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- VKSND Khu vực 2 Hưng Yên;
- Cơ quan CSĐT -CA tỉnh Hưng Yên;
- Cơ quan T.H.A HS-CA tỉnh Hưng Yên;
- Phòng T.H.A DS Khu vực 2 Hưng Yên;
- Bị cáo;
- Đại diện bị hại;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS vụ án.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thị Tân Huyền

